

1500253-32.2020.8.26.0318
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: CAROLINA NUNES VIEIRA
Comarca: Leme
Foro: Foro de Leme
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 02/05/2022
...

"PROVA - Depoimento de policial civil - Tráfico de entorpecentes - Reconhecida a capital importância da palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado - Apelo improvido". (Apelação n. 457.560.3/4 - Santos - 4ª Câmara Criminal - Relator: Luís Soares de Mello - 09.08.05 - V.U. Voto n. 10.840);

"TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Leme
Foro de Leme
Vara Criminal
Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500253-32.2020.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500253-32.2020.8.26.0318
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2054542/2020 - DEL.POL.LEME, 10250544 - DEL.POL.LEME, 1245/20/807 - DEL.POL.LEME, 2054542 - DEL.POL.LEME, 1245/20/807 - DEL.POL.LEME, 2054542 - DEL.POL.LEME, 1245/20/807 - DEL.POL.LEME, 2054542 - DEL.POL.LEME, 1245/20/807 - DEL.POL.LEME
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FELIPE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA NUNES VIEIRA

FELIPE DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia, hora, local e modos descritos na denúncia, guardaria e teria em depósito, para fins de comércio ilícito, substâncias definidas como droga e descritas na inicial, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 74).

Defesa preliminar apresentada às fls. 78/87.

Denúncia recebida em 16 de junho de 2020 (fls. 88).

No curso da instrução processual, foi colhida prova oral, sendo o réu interrogado ao final.

Em sede de alegações finais, a acusação requereu a condenação nos precisos termos da denúncia, ao passo que a defesa postulou a improcedência, com a desclassificação para o porte de drogas e, alternativamente, a concessão dos benefícios legais.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

A materialidade se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo de constatação provisória (fls. 13/14), laudo químico toxicológico (fls. 63/66) e demais prova oral colacionada aos autos.

Igual sorte revela a autoria.

O miliciano Gleisy Wanderley Machado, ouvido na qualidade de testemunha de acusação, esclareceu que na data dos fatos encontrava-se em patrulhamento de rotina pelas ruas do bairro Santa Rita e, ao passarem pela Rua Angelo Consentino, local bastante conhecido dos meios policiais como ponto de venda de drogas, avistaram um grupo de rapazes junto a pista de skate existente no local e, diante de denúncias anteriormente recebidas relativas a tráfico o local, decidiram pela abordagem dos mesmos. Continua narrando que, ao se aproximarem, os rapazes empreenderam fuga, ocasião em que o acusado foi abordado e submetido à revista pessoal, lograram êxito em localizar quatro porções de maconha, três eppendorfs de cocaína além da quantia em dinheiro de R\$ 97,50 reais, em notas fracionadas. Quando questionado, o réu e de pronto confessou que as drogas eram de sua propriedade e que estaria no local realizando a venda dos entorpecentes (cocaína por dez reais e maconha por cinco reais), sendo o dinheiro proveniente da venda de drogas.

No mesmo sentido o depoimento da testemunha de acusação Gabriel Conti da Silva, que em tudo confirmou o depoimento de seu companheiro de farda.

As palavras dos policiais foram precisas, coerentes e convergentes, portanto, merecem crédito, com a oportuna citação das ementas que seguem:

"PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição". (Relator: Silva Pinto - Apelação Criminal n. 153.983-3 - Santos - 07.07.94);

"TÓXICO - Uso próprio - Caracterização - Depoimentos policiais que corroboram com as demais provas constantes nos autos - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (Apelação Criminal n. 188.423-3 - Catanduva - 1ª Câmara Criminal - Relator: Jarbas Mazzoni - 02.10.95 - V.U.);

"PROVA - Depoimento de policial civil - Tráfico de entorpecentes - Reconhecida a

capital importância da palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado - Apelo improvido". (Apelação n. 457.560.3/4 - Santos - 4ª Câmara Criminal - Relator: Luís Soares de Mello - 09.08.05 - V.U. Voto n. 10.840);

"TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos policiais - Depoimento seguro e coerente ao incriminar o acusado - Palavra destes, que somada as demais provas, merece total credibilidade - Presença, ademais, de testemunhas civis - Condenação mantida - Recurso não provido. O depoimento exclusivo de policiais é de toda validade quando coerente e corroborado pelas demais provas coligidas nos autos" (Apelação Criminal n. 181.618-3 - Tietê - 4ª Câmara Criminal - Relator: Augusto Marin - 12.06.95 - V.U.).

E ainda:

"O testemunho dos policiais é coerente e não há nos autos qualquer indício de que tenham agido de forma abusiva ou para consciente e injusto prejuízo do réu. A propósito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais. Frise-se, ademais, que pequenas contradições em seus testemunhos não têm o condão de comprometer todo o acervo probatório, haja vista que, diante do número de ocorrências por eles atendidas e, por vezes, a semelhança dos casos, faz com que, em alguns pontos, a narrativa seja diferente. O importante, todavia, é que seus depoimentos se coadunem no principal, sendo irrelevantes pequenos detalhes olvidados ou confundidos, considerando que a mente humana não é perfeita. E, no caso, os policiais foram claros ao afirmar que o réu se desfez dos invólucros contendo entorpecentes, fato, aliás, admitido por ele próprio em juízo. (Apelação Criminal n.º 993.08.031854-9 - Relator Des. Pinheiro Franco - 5ª Câ. V.U. - 31.07.2008)".

Em sede de interrogatório, o réu afirmou a propriedade das drogas, salientando, no entanto, que se tratava para seu uso, conquanto tenha falado para os policiais e na Delpol que seria destinada à venda, o que justifica atestando que apenas repetiu o relato que eles criaram.

Com efeito, sua versão está em dissonância da versão uníssona dos policiais, que merecem guarida, à vista da quantidade e diversidade de drogas, da confissão na Delpol e aos policiais, a quem, inclusive, disse o valor usado para a venda, fato não conhecido por eles, sendo, ainda, consoante relato do próprio réu deles desconhecido, tudo a indicar que nada teriam contra ele a justificar a versão apresentada.

Deste modo, cabais e induvidosas tanto a materialidade quanto a autoria em relação à conduta tipificada no artigo 33 da Lei nº 11.243/2006, a condenação é medida que se impõe.

As circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado (fls. 101/102), razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Não incidentes causas agravantes, e deixo de aplicar a atenuante da menoridade relativa quando dos fatos por ter sido a pena fixada no patamar mínimo na primeira etapa.

Sem causas especiais de aumento de pena, todavia, presente a causa especial de diminuição de pena a que alude o parágrafo quarto, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o agente é primário, reúne bons antecedentes, e tampouco se dedica à atividade delitativa ou integra organização criminosa, razão pela qual

reduzo a pena em 2/3, tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Segundo decisão do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, o delito de tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo, o que afasta a previsão legal para fixação de regime inicial fechado. Assim, levando-se em conta a quantidade de pena fixada, a primariedade do réu e seus bons antecedentes, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Levando-se em conta a recente decisão proferida pelo STJ no HC 596603(2020/0170612-1 de 22/09/2020), e presentes os requisitos do art. 44, substituto a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em duas prestações pecuniárias no valor de 01 (um) salário mínimo cada uma a entidades a serem definidas pelo juízo da execução. Em caso de descumprimento das penas restritivas de direito, cumprirá a acusada a pena privativa de liberdade em regime inicialmente aberto.

Decreto o perdimento, em favor da União, da quantia em dinheiro apreendida nos autos, tendo em vista sua origem manifestamente ilícita.

ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal para CONDENAR o acusado FELIPE DA SILVA como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo. Presentes os requisitos do art. 44, substituto a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em duas prestações pecuniárias no valor de 01 (um) salário mínimo cada uma a entidades a serem definidas pelo juízo da execução. Em caso de descumprimento das penas restritivas de direito, cumprirá o acusado a pena privativa de liberdade em regime inicialmente aberto.

Decreto o perdimento, em favor da União, da quantia em dinheiro apreendida nos autos, tendo em vista sua origem manifestamente ilícita.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com o valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados; expeça-se guia de execução; comunique-se o egrégio Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Leme, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA